



www.cef.es

P.º Gral. Martínez Campos, 5
Gran de Gràcia, 171
Alboraya, 23
Ponzano, 15

info@cef.es

28010 MADRID
08012 BARCELONA
46010 VALENCIA
28010 MADRID

Tel. 914 444 920
Tel. 934 150 988
Tel. 963 614 199
Tel. 914 444 920

902 88 89 90

SUMARIO GENERAL TEMA 40

1. Los fondos Next Generation: consideraciones generales

1.1. Introducción

1.2. Ámbito de aplicación

1.3. Financiación

1.4. Plazos de ejecución

1.5. Instrumentos financieros que integran el instrumento de recuperación de la Unión Europea (Next Generation EU)

1.5.1. El mecanismo de recuperación y resiliencia (MRR)

1.5.1.1. Recursos del MRR

1.5.1.2. Ámbito de aplicación del MRR

1.5.1.3. Objetivo general y objetivo específico del MRR

1.5.1.4. Adicionalidad y financiación complementaria

1.5.1.5. Medidas de vinculación a una buena gobernanza económica

1.5.1.6. Planes de recuperación y resiliencia

1.5.1.7. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español

1.5.1.8. Protección de los intereses financieros de la Unión

1.5.2. REACT-EU (reactiva la Unión Europea; ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa)

1.5.3. Horizonte Europa

1.5.4. Invest EU

1.5.5. Desarrollo rural

1.5.6. Fondo de transición justa

1.5.7. RescEU

2. Normativa estatal y autonómica del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia: aspectos generales

2.1. Normativa estatal

2.1.1. Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

2.1.2. Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

- 2.1.3. Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
- 2.1.4. Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades del sector público estatal, autonómico y local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

2.2. Normativa autonómica

- 2.2.1. Decreto Ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell, de medidas urgentes en materia económico-administrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos europeos para apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la covid-19
- 2.2.2. Decreto 161/2021, de 8 de octubre, del Consell, de creación y regulación de los órganos de gobernanza de la estrategia valenciana para la recuperación y de la gestión de los fondos Next Generation EU

Pero su contenido fundamental es la creación de una nueva figura de colaboración público-privada: los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTES).

Esta nueva figura se crea con vocación de permanencia, para reforzar aquellos proyectos de carácter estratégico que contribuyan claramente al crecimiento económico, al empleo y a la competitividad de nuestro país, corrigiendo el fallo de mercado de infrainversión cuando las iniciativas privadas no se materializan debido a los riesgos significativos y a la necesaria colaboración público-privada que entrañan este tipo de proyectos. Los PERTES serán financiados, en parte, con los fondos Next Generation EU.

Los PERTE son proyectos de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española, con un alto componente de colaboración público-privada y transversal a las diferentes administraciones.

Los PERTE son un mecanismo de impulso y coordinación de proyectos muy prioritarios, especialmente complejos o en los que exista un claro fallo de mercado, externalidades importantes o una insuficiente iniciativa o capacidad de inversión por parte del sector privado. Su objetivo es contribuir a una gestión ágil y eficiente de los fondos y reforzar aquellos proyectos que contribuyan claramente a la transformación de la economía española.

El tamaño y el número de actores potencialmente implicados en los PERTE recomienda definir una gobernanza singular que permita a los distintos actores participar en la toma de decisiones con la transparencia y la rendición de cuentas que exige el sector público.

Los PERTE son aprobados por el Consejo de Ministros a partir de criterios objetivos y transparentes.

Entre los proyectos estratégicos que se han aprobado, cabe citar:

- PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado.
- PERTE para la salud de vanguardia.
- PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento.
- PERTE de microelectrónica y semiconductores.

Para el adecuado seguimiento de esta categoría, se pone en marcha el registro estatal de entidades interesadas en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, dependiente del Ministerio de Hacienda. Asimismo, todas las entidades interesadas deberán suscribir una serie de normas comunes para su acreditación en el nuevo registro estatal de entidades interesadas en los PERTE.

El título III se denomina «Instrumentos de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia».

Su capítulo I define el Plan de la siguiente forma:

Instrumento rector para el diseño y ejecución de los objetivos estratégicos y las reformas e inversiones que, vinculadas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia previsto en la normativa comunitaria, servirán para favorecer la cohesión económica, social y territorial de España, fortalecer la resiliencia social y económica del país, recuperar el tejido productivo y mitigar el impacto social tras la crisis causada por la pandemia del covid-19 y promover la transformación ecológica y digital.

Establece que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia será aprobado por el Consejo de Ministros.

El capítulo II desglosa las estructuras de gobernanza del Plan. Se crean:

- La comisión para la recuperación, transformación y resiliencia.
- El comité técnico para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- La conferencia sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La autoridad responsable del MRR será el centro directivo del Ministerio de Hacienda con competencia en materia de fondos europeos y la autoridad de control del mecanismo será la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

El Gobierno rendirá cuentas trimestralmente ante la comisión mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales.

Y el capítulo III recoge los instrumentos de gestión pública, con tres secciones dedicadas a la planificación estratégica, gestión de recursos humanos y a la digitalización y medios materiales.

En el título IV se recogen las especialidades de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con siete capítulos.

El capítulo I trata de las especialidades en materia de gestión y control presupuestario. Destaca, por su carácter básico, el artículo 39, referido a la tramitación anticipada de expedientes de gasto, que establezca la posibilidad de proceder a la tramitación anticipada de expedientes de gasto de ejercicios posteriores, llegando a la fase de formalización del compromiso de gasto, para cualquier tipo de expediente que se financie con los fondos procedentes del MRR y del REACT-UE, cualquiera que sea el instrumento o negocio jurídico utilizado para tal fin.

El capítulo II se dedica a las especialidades en la tramitación de los procedimientos. Se declaran de tramitación urgente los procedimientos administrativos que estén vinculados a la ejecución de los fondos incluidos en el ámbito de aplicación de esta norma.

El capítulo III se centra en las especialidades en materia de contratación. A todos los contratos financiados con los fondos percibidos por el Reino de España, en el marco del plan de recuperación, les será de aplicación el régimen excepcional de tramitación urgente. Se elaborarán pliegos-tipo de cláusulas técnicas y administrativas correspondientes a los contratos a celebrar.

El capítulo IV se ocupa de las medidas de agilización de los convenios financiados con fondos europeos. Se reducen los plazos en el procedimiento de suscripción de convenios.

El capítulo V es para las medidas de agilización de las subvenciones financiadas con fondos europeos. Se simplifica su tramitación. Se prevé la posibilidad de otorgar subvenciones de concurrencia no competitiva.

Asimismo, las bases reguladoras de las subvenciones financiadas con fondos europeos podrán incorporar la convocatoria de las mismas.

El capítulo VI se ocupa de las especialidades en materia de evaluación ambiental, reduciendo los plazos del procedimiento.

Y el capítulo VII recoge los instrumentos de colaboración público-privada para la ejecución del Plan:

- Cabe crear agrupaciones para la presentación de solicitudes a convocatorias de ayudas.
- Podrán crearse consorcios para la ejecución del Plan, que tendrán un régimen especial.
- Podrá también ejecutarse el Plan a través de sociedades de economía mixta.

2.1.2. Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Tal y como dispone el artículo 13 del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, este es aprobado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, sin perjuicio de las eventuales modificaciones que, conforme a la normativa comunitaria, fuere preciso adoptar.

Responde a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el mecanismo de recuperación y resiliencia, en cuyo artículo 17 señala:

Los Estados miembros elaborarán planes de recuperación y resiliencia nacionales para alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 4. En dichos planes se establecerá el programa de reformas e inversiones del Estado miembro de que se trate. Los planes de recuperación y resiliencia que pueden optar a la financiación con arreglo al Mecanismo incluirán un conjunto coherente y exhaustivo de medidas de ejecución de las reformas y de inversión pública, que podrá incluir también programas públicos destinados a incentivar la inversión.

En su artículo 18 el Reglamento (UE) 2021/241 establece que «el plan de recuperación y resiliencia presentado por el Estado miembro [...] se presentará formalmente, por regla general, a más tardar el 30 de abril».

Para poder acogerse al MRR, los Estados miembros deben presentar planes nacionales de recuperación y resiliencia en los que se definan programas de actuación con el objetivo de intensificar el potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social, así como de acelerar las transiciones ecológica y digital. Los planes deben incluir estrategias detalladas para afrontar los retos específicos de cada Estado miembro identificadas en los más recientes informes del semestre europeo.

Los pagos del MRR están vinculados a la consecución de los hitos y objetivos que se fijen para cada plazo en el acuerdo de financiación. Por lo tanto, es necesario aportar garantías a la Comisión sobre el cumplimiento de los correspondiente hitos y objetivos.

Además, estos planes deben dedicar al menos el 37% de la inversión a inversiones y reformas que apoyen los objetivos de la acción por el clima y un mínimo del 20% de la inversión a apoyar la transición digital.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2021/241, el Gobierno elaboró el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, para su remisión a la Comisión Europea.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como instrumento fundamental para el desarrollo de los fondos europeos de recuperación Next Generation EU, se centra en la primera fase de ejecución y detalla las inversiones y reformas en el periodo 2021-2023, movilizandocasi 70.000 millones de euros de transferencias del MRR con el fin de impulsar la recuperación y lograr el máximo impacto contracíclico. A partir de 2022 se irán movilizandolos créditos asignados a España para financiar, en particular, inversiones y reformas de magnitud variable, así como para completar el conjunto de programas de inversión más allá de 2023.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, tras la crisis de la covid-19, así como para preparar al país para afrontar los retos del futuro.

Las medidas que recoge el Plan cumplen con los 6 pilares establecidos por el Reglamento del MRR y se articulan alrededor de 4 ejes principales: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género.

Estos 4 ejes de trabajo se desarrollan a través de 10 políticas palanca que integran a su vez 30 componentes o líneas de acción, que articulan de forma coherente y complementaria las diferentes iniciativas tractoras prioritarias de reforma estructural, tanto de tipo regulatorio como de impulso a la inversión, para contribuir a alcanzar los objetivos generales del Plan.

Así, dentro de cada una de las 10 políticas palanca se integran los 30 componentes o líneas de acción que se relacionan dentro de cada política palanca como sigue:

I. Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación, y desarrollo de la agricultura

1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos.
2. Plan de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana.
3. Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero.

II. Infraestructuras y ecosistemas resilientes

4. Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad.
5. Preservación del espacio litoral y de los recursos hídricos.
6. Movilidad sostenible, segura y conectada.

III. Transición energética justa e inclusiva

7. Despliegue e integración de energías renovables.
8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento.
9. Hoja de ruta del hidrógeno renovable y de su integración sectorial.
10. Estrategia de transición justa.

IV. Una administración para el siglo XXI

11. Modernización de las Administraciones públicas.

V. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora

12. Política industrial de España 2030.
13. Impulso a la pyme.
14. Plan de modernización y competitividad del sector turístico.
15. Conectividad digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G.

VI. Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del sistema nacional de salud

- 16. Estrategia nacional de inteligencia artificial.
- 17. Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.
- 18. Renovación y ampliación de las capacidades del sistema nacional de salud.

VII. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades

- 19 Plan Nacional de Competencias Digitales (*digital skills*).
- 20 Plan Estratégico de Impulso de la Formación Profesional.
- 21. Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0 a 3 años.

VIII. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo

- 22 Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión.
- 23. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo.

IX. Impulso de la industria de la cultura y del deporte

- 24. Revalorización de la industria cultural.
- 25. España Hub Audiovisual de Europa (Spain AVS Hub).
- 26. Plan de Fomento del Sector del Deporte.

X. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible

- 27. Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
- 28. Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI.
- 29. Mejora de la eficacia del gasto público.
- 30. Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo.

El Plan supone además un 39,12 % de inversión verde y un 29 % de inversión en transformación digital, por encima de los umbrales mínimos establecidos en la normativa europea.

Por su parte, el Plan se alinea con la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.

Con la financiación Next Generation EU se pretende recuperar el nivel de inversión previo a la crisis, cercano al 4 % del PIB, gracias a la movilización de inversiones privadas por valor de/importe de 500.000 millones de euros en los próximos 6 años.

La financiación con el MRR será complementada con los 12.400 millones de euros de REACT-EU, principalmente para la inversión en el ámbito de la salud y la educación, así como con el despliegue de los fondos estructurales previstos en el marco financiero plurianual 2021-2027.

2.1.3. Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

La orden configura y desarrolla un sistema de gestión orientado a definir, planificar, ejecutar, seguir y controlar los proyectos y subproyectos en los que se descomponen las medidas (reformas/inversiones) previstas en los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La presente orden es de aplicación a las entidades que integran el sector público de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, y a cualesquiera otros agentes implicados en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como perceptores de fondos, estableciendo los procedimientos e instrumentos necesarios para asegurar la coordinación y seguimiento del mismo.

La orden adapta e incorpora al ámbito interno los criterios que vienen determinados por el planteamiento de la Comisión Europea en relación con las distintas reformas e inversiones del plan. Los criterios específicos, de obligatoria consideración en la planificación y ejecución de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, son:

- a) Concepto de hito y objetivo, así como los criterios para su seguimiento y acreditación del resultado.
- b) Etiquetado verde y etiquetado digital.
- c) Análisis de riesgo en relación con posibles impactos negativos significativos en el medioambiente (*do no significant harm*, DNSH), seguimiento y verificación de resultado sobre la evaluación inicial.
- d) Refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude la corrupción y los conflictos de interés.
- e) Compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevención de la doble financiación.
- f) Identificación del receptor final de los fondos, sea como beneficiario de las ayudas, o adjudicatario de un contrato o subcontratista.
- g) Comunicación.

- Informe de gestión (art. 12)

La ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia conlleva la implicación de las Administraciones públicas en la gestión de los hitos y objetivos consensuados con la Comisión Europea y aprobados por decisión del Consejo, siendo por ello imprescindible arbitrar instrumentos que aseguren la coordinación y formalización del resultado obtenido conforme al calendario aprobado.

El informe de gestión tiene por objeto la formulación del resultado de cada componente en términos de hitos, objetivos e indicadores, así como el volumen de recursos empleados en su consecución. Se formalizará con periodicidad semestral en consideración al ciclo de evaluación previsto en la normativa. Estos informes se pondrán a disposición de la autoridad de control.

A partir de la información contenida en el sistema, cada entidad ejecutora generará el correspondiente informe de gestión, siendo responsable de la información que consta en el mismo en relación con la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se le haya asignado.

2.1.4. Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades del sector público estatal, autonómico y local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

El propósito de esta orden ministerial es establecer el procedimiento y formato de la información a remitir por las entidades públicas decisoras y ejecutoras de los proyectos o líneas de acción correspondientes a medidas financiadas con fondos del instrumento europeo de recuperación, de acuerdo con el desarrollo previsto del apartado 2 del mencionado artículo 46 del Real Decreto-Ley 36/2020 por el apartado 6 del mismo artículo.

La orden es de aplicación a todas las entidades del sector público estatal (incluidas las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social), autonómico y local que gestionen o ejecuten proyectos, subproyectos o líneas de acción de dicho plan y estarán obligadas a la remisión de información sobre el seguimiento del grado de avance de los hitos y objetivos y la ejecución contable de los gastos imputados a proyectos o líneas de acción del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

2.2. NORMATIVA AUTONÓMICA

2.2.1. Decreto-Ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell, de medidas urgentes en materia económico-administrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos europeos para apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la covid-19

Este decreto ley aborda una revisión de la regulación contenida en normas autonómicas de carácter horizontal, como es la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del sector público instrumental y de subvenciones, con el fin de facilitar los procesos de toma de decisión y de gestión de fondos públicos para reparar los daños de la crisis ocasionada por la pandemia de la covid-19, y promover un proceso de transformación estructural mediante el impulso de la inversión pública y privada y el apoyo al tejido productivo.

En el capítulo VI se introducen un conjunto de medidas especiales de carácter extraordinario y de vigencia restringida para agilizar a la tramitación y gestión de los proyectos y actuaciones a cargo de la Generalitat que se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y que se financiarán por el instrumento europeo de recuperación y resiliencia acordado por el Consejo Europeo y regulado por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020. Estas medidas tienen por objeto agilizar la tramitación de todas las inversiones y actuaciones en el Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España, cuya aprobación por la Comisión Europea permitirá acceder a la financiación extraordinaria articulada a través del instrumento, por el cual se establece un instrumento europeo de recuperación para apoyar a la recuperación después de la crisis de la covid-19.

El mencionado Reglamento (UE) 2020/2094 establece un plazo muy breve para llevar a cabo las actuaciones, de tal manera que los compromisos de gasto que dan lugar a las ayudas se tendrán que contraer, en un 60% de su importe total, antes del 31 de diciembre de 2022 y el resto a más tardar el 31 de diciembre de 2023.

Esto exige adoptar todos los mecanismos que puedan contribuir a aligerar y acelerar la tramitación de los procedimientos de competencia de la Generalitat, con el fin de multiplicar la capacidad de gestión de la administración autonómica, promover con la máxima rapidez los proyectos de inversión que permitirán atraer a la Comunitat Valenciana la mayor proporción posible de los fondos y, con esto, impulsar

la recuperación urgente de nuestra economía, la creación de empleo y la modernización, competitividad y sostenibilidad del sistema productivo valenciano.

Estas medidas se estructuran en 9 secciones. En la primera se concreta su ámbito de aplicación y se dispone la tramitación urgente y preferente de los expedientes. En la segunda se establece un régimen de gestión económica financiera especial para los fondos vinculados al MRR y al fondo React-EU, complementado con las medidas que, específicamente para la gestión del mecanismo de recuperación y resiliencia, se contemplan en la sección tercera. Las secciones cuarta, quinta y sexta contienen normas destinadas a facilitar la tramitación y gestión de ayudas y convenios, y la creación de consorcios. Y finalmente, la séptima establece varias medidas de gestión de los recursos humanos de la Administración de la Generalitat para impulsar los proyectos y actuaciones relacionadas con la ejecución del instrumento de recuperación de la Unión Europea.

Entre las medidas aplicables a la tramitación, gestión y ejecución de inversiones, acciones y proyectos de la Administración de la Generalitat y de las entidades de su sector público instrumental, incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por el MRR y por los fondos REACT-UE cabe destacar:

- En la tramitación de los expedientes, se aplicará la tramitación de urgencia y se reducirán en la mitad todos los plazos previstos para el procedimiento ordinario en las normas que en cada caso sean de aplicación, excepto los plazos relativos a la presentación de solicitudes y recursos. Asimismo, disfrutarán de preferencia para su tramitación a los efectos del que se prevé en el artículo 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas (art. 13).
- En el ámbito de la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental, los ingresos procedentes del MRR y del fondo REACT-UE estarán legalmente afectados. En consecuencia, los créditos presupuestarios financiados con estos fondos, que tendrán que estar adecuadamente identificados, solo podrán ejecutarse con el fin de financiar actuaciones que resultan elegibles conforme a su marco normativo (art. 14).
- Las memorias económicas que tienen que acompañar las normas o actos administrativos que se aprueban para la ejecución de los fondos vinculados al MRR y al REACT-UE tendrán que contener un apartado específico en el cual se justifique, en su caso, su vinculación con cualquiera de los mencionados fondos (art. 15).
- La Administración de la Generalitat y de las entidades de su sector público instrumental podrán recurrir a la tramitación anticipada de cualquier tipo de expediente de gasto (art. 16).
- En los expedientes de gasto que se tramiten al amparo de este decreto ley para los cuales su normativa reguladora no permita o limite el desembolso anticipado de los fondos comprometidos con carácter previo a la ejecución y justificación de las prestaciones previstas en este tipo de negocios se podrá efectuar el desembolso anticipado de fondos hasta un límite máximo del 50 % de la cantidad total a percibir (art. 17).
- Para la gestión de los fondos que se asignan en la Comunitat Valenciana a través del MRR, la conselleria competente en materia de hacienda podrá crear, dentro de cada sección presupuestaria, el servicio 99, «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», en el que se integrarán los programas presupuestarios que sean necesarios para asegurar una gestión eficiente y ágil de estos fondos (art. 19).
- Los remanentes de los créditos asociados al MRR y al REACT-UE podrán incorporarse al ejercicio siguiente. Estas incorporaciones de crédito se financiarán de acuerdo con lo establecido en el apartado segundo del artículo 45 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, y su

plazo de aplicación se extenderá hasta la finalización del plazo de realización de las actuaciones financiadas de acuerdo con su marco regulatorio y, en todo caso, no podrá exceder el ejercicio 2026 (art. 21).

- La ejecución de los créditos asociados al MRR y al REACT-UE tanto por parte de la Administración de la Generalitat como de su sector público instrumental, no estará sujeta al régimen de pagos anticipados previsto en el artículo 171 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones. A tal efecto, será la misma norma o acto jurídico que instrumente la ayuda o subvención la que determine el régimen aplicable en cada supuesto, en el marco de lo que establezca, en su caso, el instrumento jurídico del que traiga causa la previa transferencia de estos fondos a la Generalitat (art. 21 bis).
- Con cargo a los créditos vinculados al MRR y al REACT-UE se podrán adquirir compromisos de gastos que tengan que extenderse a ejercicios posteriores a aquel en el cual se autorizan, siempre que no superen los límites y anualidades que establece el apartado siguiente. El número de ejercicios a los cuales se podrán aplicar los gastos no será superior a 5. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito presupuestario vinculado del año en el cual se comprometa la operación los porcentajes siguientes: en el ejercicio inmediatamente siguiente y en el segundo, el 100%; en el tercer ejercicio, el 70%, y en los ejercicios cuarto y quinto, el 60% y el 50%, respectivamente (art. 22).
- Para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva vinculadas a inversiones, acciones o proyectos incluidos en el MRR y al REACT-UE, se aprobarán en un único expediente, mediante resolución de la persona titular de la conselleria competente por razón de la materia, las bases reguladoras, la convocatoria y la modificación, en su caso, del plan estratégico de subvenciones. En estos expedientes únicamente tendrán que cumplirse los siguientes trámites, con carácter de urgencia: resolución de inicio, informe de la Intervención Delegada e informe de la Abogacía General (art. 23).
- Se podrán tramitar expedientes de subvenciones sin crédito disponible siempre que se acredite que se ha remitido el oportuno expediente de modificación presupuestaria para obtener la disponibilidad del crédito a la dirección general competente para su tramitación, y su concesión queda supeditada a la aprobación de esta modificación presupuestaria (art. 25).
- Excepcionalmente, las líneas de subvención de carácter nominativo, sea cual sea su naturaleza económica, que den cobertura a actuaciones, iniciativas o proyectos financiados total o parcialmente con fondos vinculados al MRR podrán tener alcance plurianual (disp. trans. 1.^a).

2.2.2. Decreto 161/2021, de 8 de octubre, del Consell, de creación y regulación de los órganos de gobernanza de la estrategia valenciana para la recuperación y de la gestión de los fondos Next Generation EU

La estrategia valenciana para la recuperación (ERV), impulsada desde el Consell, es el documento estratégico mediante el cual se trasladan y adaptan los grandes instrumentos europeos, en particular el instrumento europeo de recuperación Next Generation EU, al ámbito de la Comunitat Valenciana, y que permitirá el aprovechamiento eficaz de los fondos y las políticas públicas impulsadas desde el Gobierno de España en virtud del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por la Comisión Europea el 16 de junio de 2021.

La ERV plantea como objetivo maximizar la capacidad de absorción de fondos en el periodo 2021-2027, aunando el conjunto completo de fondos estructurales y de inversión europeos y, muy especialmente, el nuevo instrumento comunitario de recuperación Next Generation EU. Y, con ello, ser capaces de mo-

vilizar la inversión privada y la participación de todos los agentes económicos y sociales para avanzar conjuntamente en la recuperación de la sociedad valenciana tras la pandemia.

La ERV se enmarca en los objetivos establecidos por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. El desarrollo de ese Plan requiere de la implicación de los agentes económicos y sociales; de la colaboración, cooperación y coordinación entre los niveles de gobierno central, autonómico y local y del conjunto de los recursos de las distintas Administraciones públicas.

Dichos objetivos exigen una importante capacidad de gestión que requiere, entre otras cuestiones, estructuras de gobernanza con órganos de ejecución, gestión y control, eficientes y ágiles, que garanticen la continuidad en el tiempo de las actuaciones y de que toda actuación en el marco de la estrategia se realice acorde con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

Este decreto tiene por objetivo crear estos órganos de gobernanza y regular sus funciones, composición y funcionamiento, a fin de asegurar la coordinación y colaboración entre los distintos niveles de las administraciones públicas y con las entidades públicas y privadas para el impulso de proyectos transformadores en el marco de la estrategia.

Los órganos de gobernanza que crea y regula el decreto son:

- La Comisión de Seguimiento de la Estrategia Valenciana para la Recuperación: se constituye como una comisión interdepartamental, adscrita a la presidencia de la Generalitat. Su finalidad es la supervisión del desarrollo de la EVR y el seguimiento de la recepción, captación y ejecución de la financiación de proyectos vinculados al instrumento de recuperación de la Unión Europea Next Generation EU.
- La Oficina Valenciana para la Recuperación: la dirección general competente en materia de coordinación de la acción del gobierno se constituye en Oficina Valenciana para la Recuperación en tanto órgano de carácter transversal de apoyo técnico a la Comisión de seguimiento y a los foros de participación de la EVR, y como tal realizará la coordinación y el seguimiento de las actuaciones y proyectos vinculados al MRR.

En su función de apoyo técnico, la Oficina asesorará, realizará estudios, informes y análisis, y propondrá instrucciones, orientaciones y recomendaciones, en materias vinculadas al MRR que fueran necesarias para un mejor seguimiento y ejecución de la estrategia o que le sean encomendadas por la Comisión.

Para el desarrollo de esta función, podrá recabar de la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental cuantos datos e informes considere necesarios. Asimismo, podrá solicitar colaboración e información de entidades locales, de entidades públicas, de entidades y empresas privadas y del tercer sector que ejecuten proyectos vinculados al MRR.

- Los foros de participación de la EVR: el decreto crea el Foro de Participación de la EVR, como órgano colegiado con funciones de asesoramiento, consulta y participación en la implementación de la estrategia valenciana de recuperación. Un acuerdo del Consell determinará la composición del foro.

Por último, este decreto contempla que la participación de la ciudadanía en el desarrollo de la EVR se canalizará a través del Consejo de Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, regulado por el Decreto 190/2016, de 16 de diciembre, del Consell, por el cual se regula el Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, como foro de encuentro entre la Administración de la Generalitat, la sociedad civil y la ciudadanía. En este ámbito se creará una comisión que garantice el intercambio de información y el debate entre la Generalitat y la sociedad civil.

